

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Praktijkopleider (POB) — niet in loondienst

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A. als opdrachtgever

Wanneer gebruik je dit document?

Deze overeenkomst wordt gebruikt voor praktijkopleiders die niet in loondienst zijn van de coöperatie of een lid-bedrijf — in het bijzonder gepensioneerde vakspecialisten die hun kennis willen overdragen. Er is bewust gekozen voor een opdrachtenovereenkomst. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. De POB werkt zelfstandig en ontvangt een vergoeding per begeleidingsuur. De coöperatie draagt zorg voor de SBB-registratie.

Aandachtspunt pensioen en bijverdienen

Een gepensioneerde POB mag bijverdienen naast zijn AOW en/of aanvullend pensioen. Er is in beginsel geen arbeidsrechtelijke belemmering. Wel dient de opdrachtnemer zelf te controleren of zijn pensioenreglement beperkingen stelt aan bijverdienen naast het pensioen. De coöperatie is hiervoor niet verantwoordelijk. De vergoeding is belast als resultaat uit overige werkzaamheden (Box 1). De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor aangifte inkomstenbelasting.

Artikel 1 — Partijen

De ondergetekenden:

Opdrachtgever:

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A., gevestigd te Weert, KvK-nummer [nummer], vertegenwoordigd door haar directeur, hierna te noemen: 'de Coöperatie' of 'de Opdrachtgever';

Opdrachtnemer (de POB):

Volledige naam: _____

Geboortedatum: _____

BSN: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

IBAN: _____

hierna te noemen: 'de Opdrachtnemer' of 'de POB'.

Artikel 2 — Overwegingen

- De Coöperatie heeft behoefte aan gekwalificeerde praktijkopleiders voor de begeleiding van BBL-leerlingen bij de lid-bedrijven.
- De Opdrachtnemer beschikt over aantoonbare vakkennis en praktijkervaring in de betreffende sector en is bereid deze over te dragen aan BBL-leerlingen.
- Partijen wensen hun samenwerking vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst: de Opdrachtnemer werkt zelfstandig, heeft geen gezagsverhouding met de Coöperatie en bepaalt zelf zijn werktijden en -methode binnen de kaders van de opdracht.
- De Opdrachtnemer wordt door of namens de Coöperatie geregistreerd als erkend leerbedrijf-begeleider bij SBB, voor zover hij/zij nog niet over een geldige registratie beschikt.

Artikel 3 — Opdracht en taken

1. De Coöperatie verstrekt aan de Opdrachtnemer de opdracht om als praktijkopleider (POB) één of meer door de Coöperatie aangewezen BBL-leerlingen te begeleiden op de werkvloer bij de lid-bedrijven.
2. De taken van de POB omvatten:
 - het begeleiden van de leerling bij de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer, conform het opleidingsplan en de leerdoelen van de onderwijsinstelling;
 - het beoordelen van de voortgang van de leerling en het invullen van de beoordelingsformulieren van de onderwijsinstelling;
 - het bijwonen van voortgangsgesprekken met de leerling en de onderwijsinstelling, als dit gevraagd wordt;
 - het deelnemen aan de POB-overleggen georganiseerd door de Coöperatie via de sectortafel, minimaal twee keer per jaar;
 - het tijdig signaleren van problemen in de begeleiding en deze melden bij de directeur.
3. De Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht en met de zorgvuldigheid die van een goed praktijkopleider mag worden verwacht.

Artikel 4 — Leerling en locatie

1. De opdracht betreft de begeleiding van de volgende leerling(en):

Naam leerling 1: _____

Opleiding / niveau: _____

Leerwerkplek (bedrijf): _____

Indien de POB meerdere leerlingen begeleidt, worden de gegevens opgenomen in een bijlage bij deze overeenkomst.

2. De begeleiding vindt primair plaats op de werkvloer van het lid-bedrijf. Indien de directeur de leerling(en) rolatie laat volgen, wordt de POB hierover tijdig geïnformeerd.

Artikel 5 — Vergoeding

1. De Coöperatie betaalt aan de Opdrachtnemer een vergoeding per begeleidingsuur. Het tarief bedraagt:

Tarief per begeleidingsuur (excl. BTW): _____

2. Onder begeleidingsuren worden verstaan de uren dat de POB de leerling actief begeleidt op de werkvloer, inclusief de tijd voor het invullen van beoordelingsformulieren en voortgangsgesprekken. Reistijd en POB-overleggen worden vergoed conform de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde regeling.

3. De Opdrachtnemer declareert maandelijks achteraf via een door de Coöperatie verstrekt declaratieformulier. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na goedkeuring van de declaratie door de directeur.
4. De Coöperatie houdt geen loonheffing in. De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van inkomstenbelasting over de vergoeding (resultaat uit overige werkzaamheden, Box 1).
5. De Coöperatie verstrekt jaarlijks vóór 1 februari een opgave van de in het voorgaande kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting van de Opdrachtnemer.

Artikel 6 — SBB-registratie en vakbekwaamheid

1. De Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldige registratie als praktijkopleider bij SBB, of bereid te zijn deze te verkrijgen.

SBB-registratienummer (indien bekend): _____

2. De Coöperatie ondersteunt de Opdrachtnemer bij de (her)registratie bij SBB en vergoedt de eventuele kosten van een verplichte POB-scholing, mits vooraf goedgekeurd door de directeur.
3. De Opdrachtnemer informeert de Coöperatie onmiddellijk indien zijn/haar SBB-registratie verloopt of wordt ingetrokken.

Artikel 7 — Zelfstandigheid en geen arbeidsovereenkomst

1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
2. De Opdrachtnemer is niet ondergeschikt aan de Coöperatie. Er is geen gezagsverhouding. De Opdrachtnemer bepaalt zelf zijn werkwijze, werktijden en planning, binnen de kaders van het opleidingsplan en de afspraken met de leerling en het lid-bedrijf.
3. De Opdrachtnemer kan de opdracht niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie.
4. Indien de belastingdienst of een rechter achteraf zou oordelen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, aanvaarden Partijen dit risico en zullen zij in goed overleg de gevolgen regelen.

Artikel 8 — Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer behandelt alle informatie over de leerling, het lid-bedrijf en de Coöperatie als vertrouwelijk. Hij/zij deelt deze informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of wettelijk verplicht.
2. De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 9 — Duur en beëindiging

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de begeleiding van de genoemde leerling(en), namelijk:

Ingangsdatum: _____

Verwachte einddatum: _____

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de begeleiding van alle genoemde leerlingen is afgerond of de arbeidsovereenkomst van de leerling eindigt.

3. Elk van de Partijen kan de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, schriftelijk aan de andere Partij te melden.
4. De Coöperatie kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen bij ernstig tekortschieten van de Opdrachtnemer, of bij verlies van de SBB-registratie.

Artikel 10 — Overige bepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost; zo nodig is de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg bevoegd.
2. Wijzigingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide Partijen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te _____ op _____.

Namens de Opdrachtgever

De Opdrachtnemer (POB)

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.

[Naam POB]

Handtekening directeur

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening

Naam: _____

Datum: _____

Bewaarplicht en administratie

Bewaar dit document in het POB-register van de coöperatie én in het dossier van de betreffende leerling(en). Bewaartermijn: looptijd overeenkomst plus vijf jaar. Stuur een kopie naar de salarisadministratie voor registratie als externe medewerker. Jaarlijks vóór 1 februari verstrekt de coöperatie de opgave uitbetaalde bedragen (IB-47 formulier of vergelijkbaar).